

Nr. 190 Begründung zur Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen vom 26. November 1936R 2/19529, unfol. Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Nach Erlaß der Verordnung über den Vierjahresplan vom 18. Oktober 1936² und vor allem seit der Ankündigung der neuen Maßnahmen auf dem Gebiete der Preisbildung³ ist ungeachtet des dringenden Appells des Beauftragten für den Vierjahresplan, Ministerpräsident Generaloberst Göring, in seiner Sportpalastrede vom 28. Oktober 1936, daß „der deutsche Arbeiter bei festen und ruhig bleibenden Löhnen auch feste und sichere Preise“ verlangen könne⁴, auf recht zahlreichen Gebieten eine Steigerung der *nicht gebundenen* Preise zu beobachten, die nicht saisonmäßig bedingt ist, sondern ihren Grund in einer rein spekulativ-liberalistischen Wirtschaftsauffassung dieses Teils der deutschen Erzeuger, Gewerbetreibenden und Händler hat. Diese unverantwortlich handelnden Kreise haben in der eigennützigen Absicht, den Maßnahmen des Reichskommissars für die Preisbildung zuvorzukommen, eine zum Teil erhebliche Steigerung der Preise vorgenommen und durch Zurückhaltung von Waren und künstliche Erzeugung einer Angstpsychose einen für ihre Gewinn-sucht günstigen Boden geschaffen. Es ist deshalb aus staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen im Interesse der erfolgreichen Durchführung des Vierjahresplanes unerlässlich, durch scharfe Bestimmungen diese Bestrebungen sofort rückgängig zu machen und für die Zukunft rück-sichtslos zu unterbinden.

Der Beauftragte für den Vierjahresplan hat sich deshalb in vollem Bewußtsein der unter Umständen sehr weitgehenden volkswirtschaftlichen Auswirkung dieser Maßnahme entschlossen, Preiserhö-

¹ Mit VO-Entw. auch in: R 26 IV/4, Bl. 67–74. Den Ressorts durch den RKomPr. übersandt zur Motivierung der vom BVJP am 26. 11. 1936 vollzogenen VO über das Verbot von Preiserhöhungen (PreisstoppVO); die Verkündung der VO erfolgte am 1. 12. (RGBl. I S. 955). Auch in: R 26 IV/4, Bl. 67–74. Vgl. H.-E. VOLKMANN, in: DT. REICH UND ZWEITER WELTKRIEG, S. 293f.

² RGBl. I S. 887; vgl. Dok. Nr. 158 Anm. 2.

³ Einsetzung eines Reichskommissars für die Preisbildung durch Gesetz vom 29. 10. 1936 (RGBl. I S. 927); s. Dok. Nr. 159.

⁴ Am 28. 10. hatte Göring auf einer vom Rundfunk übertragenen Großkundgebung im Berliner Sportpalast, zu der alle Reichsminister, die Reichsleiter der NSDAP, sämtl. RStH, GL und OP sowie die Leiter der Geschäftsgruppen des VJP anwesend waren, sich über seine Absichten bezügl. des VJP verbreitet und dabei u. a. ausgeführt: „Wenn wir aber feste und ruhig bleibende Löhne vom Arbeiter fordern, dann kann der deutsche Arbeiter von uns feste und sichere Preise verlangen. Hier werden wir uns auch mit der ganzen Leidenschaft unseres Willens einsetzen. – Der Führer hat heute einen *Preiskommissar* bestimmt. [...] Dieser Preiskommissar wird mit solchen Vollmachten ausgestattet sein, daß er vor allem einer Seuche zu Leibe gehen kann, einer Seuche, die sich nun einmal für jedes Volk, das in einer Lage wie das deutsche ist, verhängnisvoll gezeigt hat. Diese *Seuche* – und das kann ich euch versprechen – werden wir versuchen, mit Stumpf und Stiel auszurotten: Das *Hamstern* (stürmische Zustimmung). Ich wende mich nicht nur gegen die Hamsterer, sondern vor allem ganz besonders gegen die, die sich der *Preistreiberei* schuldig machen. Denn sie sind noch größere Verbrecher am Volk. Sie kennen nur das eigene Ich. – Es wird die Aufgabe des Kommissars für die Preisbildung sein, immer wieder festzustellen, ob der Preis berechtigt ist oder Eigennutz und Ichsucht entspringt. Ist das der Fall, dann wird *rücksichtslos* durchgegriffen. Gegen alle, die versuchen, die Konjunktur und den Aufschwung Deutschlands auszunutzen, gegen Parasiten werde ich mit drakonischen Maßnahmen einschreiten (stürmischer Jubel und Zustimmung). – Das Gleiche gilt auch für die *Schwarzhändler* und alle, die sofort Waren anhalten, wenn Fest- und Höchstpreise kommen. Wir werden ihnen nicht nur die Waren herausholen, sondern auch ihre Existenz zertrümmern, da sie nichts für die Existenz Deutschlands tun wollten (jubelnde Zustimmung). Es soll sich keiner wundern: Wer bereit ist, Diebstahl am deutschen Eigentum zu begehen, solches Eigentum wegzunehmen, dem werden wir erst recht sein Eigentum wegzunehmen verstehen, und es wieder dem deutschen Volke zuführen.“ Wiedergabe durch DNB vom 29. 10. 1936, in: R 43 II/353, Bl. 14–19, hier 18. Textl. leicht abweichende Fassung: GRITZBACH, Göring-Reden, S. 256–275, hier 268f. Auszüge: UuF X, Nr. 2473 k; MASON, Arbeiterklasse, Nr. 5. Vgl. TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1267f.

hungen für alle in § 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 1936 bezeichneten Güter und Leistungen⁵ ganz allgemein, und zwar rückwirkend vom 18. Oktober 1936, dem Tage der Verkündung der Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Durchführung des Vierjahresplanes, zu verbieten. Nur durch ein derartiges, generelles Verbot kann das sonst unaufhaltsame Steigen der bisher noch ungebundenen Preise unterbunden werden. Zugleich wird durch diese Verordnung dem Volke deutlich gemacht, daß der Beauftragte bei der Durchführung des vom Führer und Reichskanzler verkündeten Vierjahresplanes auch vor harten, in alle Zweige der deutschen Volkswirtschaft eingreifende[n] Maßnahmen nicht zurückschreckt.

Durch § 1 Absatz 2 und § 2 der Verordnung sollen alle Versuche, das Verbot in § 1 zu umgehen, verhindert werden⁶. Die beiden genannten Bestimmungen sind so formuliert, daß damit die zahllosen wohlbekannten Umgehungsversuche erfaßt werden können.

Das allgemeine Verbot aller Preiserhöhungen in § 1 ist nicht als eine Dauermaßnahme gedacht. Es soll vielmehr durch diese Verordnung lediglich den politisch und wirtschaftlich nicht mehr tragbaren Bestrebungen gewisser verantwortungsloser Kreise ein Riegel vorgeschoben werden. Aus dieser Erwägung heraus war es aber schon im Interesse derjenigen Erzeuger und Verteiler, die sich ihrer politischen und volkswirtschaftlichen Pflichten gegenüber der Volksgemeinschaft bewußt sind, notwendig, im § 3 der Verordnung Ausnahmen von dem Verbot in § 1 möglich zu machen⁷. Da aber durch diese Ausnahmeregelung nicht Tür und Tor für eine Durchlöcherung des allgemeinen Verbotes geöffnet werden soll, ist im § 3 ausdrücklich klargestellt, daß der Reichskommissar für die Preisbildung oder die von ihm beauftragten Stellen Ausnahmen nur dann zulassen oder anordnen können, soweit das aus volkswirtschaftlichen Gründen oder zur Vermeidung besonderer Härten dringend erforderlich erscheint.

Wie schon erwähnt, ist nicht beabsichtigt, das allgemeine Verbot aller Preiserhöhungen in § 1 der Verordnung als Dauermaßnahme beizubehalten. Denn wenn der Reichskommissar für die Preisbildung auch seine vornehmste Aufgabe darin sehen muß, die Preise nicht höher steigen zu lassen, sie vielmehr im Interesse der minderbemittelten Kreise des deutschen Volkes nach Möglichkeit zu senken, so soll doch die mit einem derartigen, allgemeinen Verbot unausbleiblich verbundene völlige Erstarrung vermieden werden. Es sollen deshalb alle für die Preisbildung maßgebenden Faktoren ständig so beobachtet und geprüft werden, daß der Reichskommissar für die Preisbildung *jederzeit* in der Lage ist, das Verbot jeder Preiserhöhung dann aufzuheben, einzuschränken oder zu mildern, sobald sich das allgemein oder im Einzelfall im Interesse einer vernünftigen und stetigen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft als notwendig herausstellt. So verstanden und so angewandt ist die Verordnung die geeignete und unter den gegebenen Verhältnissen *allein wirksame Maßnahme*, um das in § 2 des Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplanes vom 29. Oktober 1936 gesteckte Ziel, „volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise und Entgelte zu sichern“, zu erreichen.

Ohne die in § 1 festgelegte Rückwirkung bis zum 18. Oktober 1936 würde das mit der Verordnung erstrebte Ziel, die Preise zunächst einmal angemessen zu stabilisieren, nicht oder nur unvollkommen erreicht, da, wie schon betont, gerade seit diesem Zeitpunkt eine nicht unbeträchtliche Steigerung

⁵ S. Dok. Nr. 159 Anm. 4.

⁶ VO § 1: „(1) Preiserhöhungen für Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und für den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie für sonstige Entgelte sind verboten. Dieses Verbot gilt rückwirkend vom 18. Oktober 1936 ab; Verträge, die von beiden Vertragspartnern erfüllt sind, bleiben von der Rückwirkung unberührt.

(2) Als eine Preiserhöhung ist es auch anzusehen, wenn die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen zum Nachteil der Abnehmer verändert werden.“

§ 2: „Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unmittelbar die Vorschriften des § 1 umgangen werden oder umgangen werden sollen.“

⁷ § 3 lautete: „Soweit aus volkswirtschaftlichen Gründen oder zur Vermeidung besonderer Härten eine Ausnahme dringend erforderlich erscheint, können der Reichskommissar für die Preisbildung oder die von ihm beauftragten Stellen Ausnahmen zulassen oder anordnen.“

vieler Preise zu verzeichnen ist. Der 18. Oktober 1936, der Tag der Veröffentlichung der Verordnung des Führers und Reichskanzlers über den Vierjahresplan, ist deshalb gewählt worden, weil einmal seit diesem Zeitpunkt die Preissteigerungen auf verschiedenen Gebieten verstärkt eingesetzt haben, und weil ferner damit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß vom Beginn des Vierjahresplanes ab die gesamte deutsche Preisbildung auf eine neue Grundlage gestellt werden soll. Die Rückwirkung ist nicht ausnahmslos angeordnet worden, weil eine Beunruhigung des Volkes und die mit einer ausnahmslosen Rückwirkung unvermeidbaren zahllosen Streitigkeiten und Prozesse vermieden werden sollen; es sollen insbesondere all' die zahllosen schon abgewickelten Geschäfte des täglichen Lebens unberührt bleiben. Die Rückwirkung ist deshalb beschränkt auf die bisher noch nicht erfüllten Verträge, und zwar gleichgültig, ob sie von dem Verkäufer oder von dem Käufer noch nicht erfüllt sind. Die hierdurch bedingte ungleichmäßige Behandlung muß der Klarheit und Übersichtlichkeit wegen in Kauf genommen werden. Zahlreiche Verkäufer werden auf diese Weise den durch die ungerechtfertigte Preiserhöhung erwachsenen Vorteil behalten, während der Käufer, der sofort bezahlt hat, den Schaden allein zu tragen hat. Volkswirtschaftlich ist aber diese Maßnahme schon deshalb gerechtfertigt, weil der Käufer einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Preisbildung hat. Wer also, zum Beispiel um sich vor einer Warenverknappung zu sichern, einen überhöhten Preis geboten oder ohne Widerspruch den geforderten Preis gezahlt hat, muß für sein eigennütziges Verhalten schon aus Gründen der Billigkeit den ihm hierdurch entstandenen Schaden tragen. Andererseits ist durch die angeordnete Rückwirkung auf den 18. Oktober 1936 Vorsorge getroffen worden, daß in Zukunft bei allen neuen Verträgen die Preisgestaltung am 18. Oktober 1936 richtunggebend bleibt. Das schließt natürlich nicht aus, daß auch jetzt noch eine Überprüfung der am 18. Oktober 1936 geltenden Preise möglich ist und erfolgt. Jeder, der bis zu diesem Zeitpunkt gegen bereits erlassene Höchstpreisbestimmungen verstoßen hat, wird selbstverständlich auch jetzt noch zur Verantwortung gezogen werden. Durch eine besondere Verordnung ist schon im Interesse gleichmäßiger Rechtsanwendung sichergestellt, daß für derartige Verstöße die neuen scharfen Strafbestimmungen des Gesetzes vom 29. Oktober 1936⁸ Anwendung finden⁹.

⁸ S. Dok. Nr. 159 Anm. 12.

⁹ Gleichzeitig mit Verkündung der PreisstoppVO am 1. 12. 1936 publizierte der RKomPr. die 1. AusfVO zur VO über das Verbot von Preiserhöhungen vom 30. 11. 1936 (RGBl. I S. 956), welche das Gesetz von Angebot und Nachfrage u. a. auch auf dem Wohnungsmarkt außer Kraft zu setzen suchte, indem sie die Mieten gleichfalls auf dem Stand vom 18. Okt. 1936 einfrore; s. FÜHRER, Mieter, S. 217ff. Auf einer Kundgebung und einer internen Besprechung vom 2. bzw. 3. 12. 1936 setzte RKomPr. Wagner sein Amt deutlich von den hauptsächl. überwachenden Befugnissen seines Vorgängers Goerdeler ab; R 2/19529; TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1465–1467. Die 1. AnO über die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des Reichskommissars für die Preisbildung vom 12. 12. 1936 (DRA Nr. 291/36) delegierte die Festsetzung von Preisen mit räuml. begrenzter Wirkung auf die Oberpräsidenten und obersten Landesbehörden; R 43 II/318a, Bl. 119–133. Erlasse und AnOn zur Preisregelung für Konsumgüter etc. im Zeitraum 1936/37: R 2/19529; R 22/1959, Bl. 82ff. Pressesammlung: R 2501/2631.

Zitierhinweis

Nr. 190 Begründung zur Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen vom 26. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d190>